

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

MARCHÉ N° 2026 / DARC/ N°03

Marché pour la maintenance applicative, corrective
et évolutive du site internet Culturethèque (et toutes
ses fonctionnalités) et pour l'hébergement

Marché passé en application des articles L.2124-1 et R2124-1 et suivants du Code de la commande publique

Date limite de remise des offres (DLRO) : **Lundi 8 juin 2026 à 12 : 00 : 00**

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ	3
ARTICLE 2 – FORME DU MARCHÉ.....	3
2.1. ALLOTISSEMENT	3
2.2. TRANCHES	3
ARTICLE 3 – FORME DE LA CONSULTATION	3
3.1. PROCEDURE	3
3.2. NEGOCIATION	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.3. VARIANTES.....	3
3.4. NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE PERTINENTE	3
ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION	4
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION.....	4
ARTICLE 6 – CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS	4
ARTICLE 7 – DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES.....	5
ARTICLE 8 – FORME DE LA REPONSE ATTENDUE	5
8.1. FORME JURIDIQUE DE L'ATTRIBUTAIRE	5
8.2. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES	5
8.2.1. <i>Présentation des candidatures</i>	6
8.2.2. <i>Présentation des offres</i>	8
ARTICLE 9 – JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES	9
9.1. CRITERES D'ANALYSE DES CANDIDATURES	9
9.2. CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES.....	9
9.3. DETERMINATION DE LA MEILLEURE OFFRE	11
ARTICLE 10 – CONDITIONS DE TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES OFFRES	11
10.1. DATE ET HEURE LIMITEES DE RECEPTION DES OFFRES (DLRO).....	11
10.2. DEPOT SUR LA PLATEFORME ELECTRONIQUE E-MARCHESPUBLICS.COM	11
10.3. CONTENU DU DEPOT	12
10.4. SIGNATURE	13
ARTICLE 11 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.....	13
ARTICLE 12 – INSTANCES, DELAIS ET VOIES DE RECOURS	14
12.1. INSTANCE DE RECOURS.....	14
12.2. VOIES ET DELAIS DE RECOURS.....	14

Article 1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet la maintenance applicative, corrective et évolutive du site internet Culturethèque (et toutes ses fonctionnalités) ainsi que l'hébergement.

Article 2 – Forme du marché

2.1. Allotissement

Le présent marché n'est pas alloti, conformément à l'article L2113-10 du Code de la commande publique : l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

2.2. Tranches

Il n'est prévu aucune décomposition en tranches.

Article 3 – Forme de la consultation

3.1. Procédure

La procédure de consultation utilisée est l'appel d'offre ouvert, conformément aux articles L2124-2, R2123-1, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique.

3.2. Variantes

Les variantes, au sens des articles R2151-8 à R2151-9 du Code de la commande publique ne sont pas autorisées.

3.3. Nomenclature communautaire pertinente

Les références à la nomenclature européenne (CPV) associées à la présente consultation sont les suivantes :

Code Principal	Description
72000000-5	Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, Internet et appui

72415000-2	Services d'hébergement pour l'exploitation de sites WWW (World Wide Web)
72400000 - 4	Services Internet
50324100 - 3	Service de maintenance de système

Article 4 – Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) comprend les documents suivants qui sont fournis au candidat par l'Institut français via la plateforme dématérialisée e-marchespublics.com :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, notamment les pièces financières (DPGF, BPU) contenant l'offre de prix du candidat, à compléter et signer ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à accepter sans modification ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes ;
- Le présent règlement de la consultation (RC) ;
- Les documents DC2 et DC4 [téléchargeables sur le site](#) du ministère de l'économie sont également réputés inclus dans le dossier.

Article 5 – Modification du dossier de consultation

L'Institut français se réserve le droit d'apporter au plus tard, 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir lever une réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 6– Calendrier prévisionnel des prestations

Les grandes étapes du présent marché sont les suivantes :

- Date estimée de la notification : fin juillet 2026.

- Date estimée de début des prestations : Octobre 2026 en cas de transférabilité ; Janvier 2027 en cas d'absence de transférabilité.
- Fin estimée de la prestation : Octobre 2030 ou Janvier 2031.

Article 7 – Délais de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres et figurant en page de garde du présent règlement de consultation.

Article 8 – Forme de la réponse attendue

8.1. Forme juridique de l'attributaire

La réponse sous forme de groupement est autorisée. Sont ainsi recevables :

- le groupement solidaire (chaque membre est financièrement responsable de l'ensemble du marché ainsi que de son exécution, même s'il n'en réalise qu'une partie) ;
- le groupement conjoint (chaque membre n'est responsable que de la partie des prestations dont il a la charge).

Les modalités de réponses sous la forme de groupement et de sous-traitance sont précisées à l'article 5 du CCAP.

Le groupement devra désigner un mandataire unique, dans l'Acte d'engagement, afin de signer le présent marché et de représenter le groupement auprès du pouvoir adjudicateur.

8.2. Présentation des candidatures et des offres

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.

Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur exige que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original.

Toute offre remise dans une langue étrangère non traduite sera, de fait, éliminée de la présente consultation.

La transmission sous support papier est interdite. Toute offre papier sera considérée comme offre irrégulière susceptible de régularisation éventuelle par l'acheteur qui

pourra inviter tous les soumissionnaires ayant remis une offre papier à régulariser leur offre.

8.2.1. Présentation des candidatures

Les candidats devront produire, pour justifier de leur capacité juridique (ou capacité du candidat à accéder à la commande publique) et de leur capacité technique, financière et professionnelle, dans les conditions de transmission électronique définies à l'article 10 du présent règlement de consultation, **l'ensemble des documents suivants¹, complétés et datés** :

	Documents de candidature
1.	Le chiffre d'affaires du candidat au cours des trois dernières années, sauf pour les entreprises nouvellement créées. Le candidat est autorisé à utiliser le formulaire DC2 du ministère de l'économie et des finances, disponible en ligne avec les autres documents du DCE.
2.	Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet
3.	L'éventuel pouvoir permettant au signataire du marché de signer s'il n'est pas juridiquement habilité à engager la société. Le pouvoir doit être signé par les deux parties concernées.
4.	Les références du candidat pour des prestations similaires et démontrant sa capacité à répondre au besoin de l'Institut français.

En cas de sous-traitance :

Le candidat doit fournir un DC4 ainsi que les mêmes documents que ceux exigés pour lui-même, concernant la situation juridique, les capacités professionnelles, techniques et financières de son sous-traitant. Au stade de la candidature, le pouvoir adjudicateur accepte le seul engagement écrit du sous-traitant pour justifier qu'il dispose des capacités énoncées ci-dessus.

En cas de groupement :

¹ Tels que prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et à l'article L.2341-1 ; aux articles L.2141-7 à L.2141-11 et à l'article L.2142-1 du Code de la commande publique et tels que prévus par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats des marchés publics

Un seul pli est déposé sur la plateforme de dématérialisation des achats, dont le dossier de candidature comprend obligatoirement :

- un document unique et signé de l'ensemble des membres du groupement, mentionnant au moins l'identité des membres, la forme du groupement et l'étendue du mandat conféré au mandataire par ses cotraitants dans le cadre du marché ;
- un dossier comprenant les documents et renseignements d'ordre administratif de chaque membre du groupement.

Documents préalables à l'attribution : Le marché ne pourra être attribué au titulaire pressenti que lorsque celui-ci aura produit au pouvoir adjudicateur les documents administratifs ci-après, l'informant qu'il est pressenti pour réaliser les prestations du marché :

- a) Les pièces mentionnées à l'article D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail. Ces pièces devront être produites tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
- b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
- c) Si le candidat emploie des salariés, une déclaration sur l'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 à 1221-12, L.3243-1 à 3243-2 et L.3243-4, R.3243-1 à 3243-5 du code du travail ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France ;
- d) Les attestations d'assurances en responsabilité civile, d'exploitation et professionnelle.

Afin de satisfaire aux obligations fixées par le point b) ci-avant, le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Si le candidat pressenti n'est pas en mesure de fournir les attestations fiscales et sociales précitées dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, **son offre sera rejetée et la même demande sera formulée au candidat suivant dans le classement, et ainsi de suite.**

Selon les dispositions de l'article R2143-4 du Code de la commande publique, les candidats peuvent présenter leur candidature sous forme de [DUME](#). Ils sont autorisés à se limiter à déclarer dans le DUME qu'ils satisfont à l'ensemble des critères souhaités par

le pouvoir adjudicateur, charge à eux de le justifier par la suite sur la demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

8.2.2. Présentation des offres

Les candidats doivent remettre une offre comprenant l'ensemble des pièces suivantes, dans les conditions de transmission électronique définies à l'article 10 du présent règlement de consultation :

	Documents	Signature
	L'Acte d'engagement (AE) daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates	OUI
	Les pièces financières annexées à l'AE (+ au format Excel) : La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), en euros, correspondant aux prestations à prix forfaitaire, selon le cadre de réponse proposé au format Excel ; Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), en euros, correspondant aux prestations à prix unitaires, selon le cadre de réponse proposé au format Excel.	OUI (annexes AE)

	Un mémoire méthodologique <u>de 50 pages maximum</u> présentant de manière claire et détaillée : La société candidate (historique, organigramme...) ; Une note d'intention démontrant le domaine d'action du candidat : sa capacité globale à répondre au besoin du marché et sa connaissance du domaine d'action de l'Institut français ; Les moyens humains déployés pour la réalisation de l'ensemble des prestations attendues, et notamment les profils (compétences / expériences) et le nombre d'intervenant(s) et sous-traitants éventuels ; Les moyens techniques et organisationnels déployés pour la réalisation de l'ensemble des prestations attendues ; Une présentation de la politique sociale et environnementale du candidat.	NON
--	--	-----

Article 9 – Jugement des candidatures et des offres

9.1. Critères d'analyse des candidatures

Les candidatures seront analysées, sur la base des documents et justificatifs remis, en tenant compte des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières présentées par chacun des candidats.

9.2. Critères d'analyse des offres

<u>Critères</u>	
Critère technique et méthodologique sous-critère n°1 : Domaine d'action <i>Le pouvoir adjudicateur analyse la capacité globale du candidat à répondre aux besoins du marché et sa connaissance du domaine d'action de l'Institut français (secteur culturel, réseau</i>	60 points <i>(10 points)</i>

<i>culturel français à l'étranger...).</i> Il précise sa compréhension du projet (enjeux, objectifs, publics, missions de l'Institut français). • sous-critère n°2 : Moyens humains <i>Le pouvoir adjudicateur analyse les moyens humains déployés pour la réalisation des prestations conformément aux attendus précisés dans le CCTP (profils, expérience, expertise, stabilité des équipes...). Les profils justifiant d'une qualification technique au moins équivalente au niveau requis pour la certification Opquast seront valorisés.</i> • sous-critère n°3 : Moyens techniques <i>Le pouvoir adjudicateur analyse les moyens organisationnels mis à disposition du projet : présentation de la méthodologie de gestion de projet proposée dans le cadre de la prestation de TMA et dans le cadre de potentielles évolutions. Le cas échéant, le candidat doit proposer un calendrier et une méthodologie pour la reprise de l'existant.</i>	(25 points) (25 points)
Critère prix² • <u>Notation de la DPGF :</u> Les 20 points de la DPGF seront attribués automatiquement à l'offre la mieux-disante. Les notes des autres candidats seront alors attribuées au prorata, en fonction de la méthode de calcul suivante : <u>Note prix du candidat analysé</u> = (prix le plus bas / prix du candidat analysé) x nombre de points du critère. • <u>Notation du BPU :</u> Le BPU est apprécié à partir du montant total indiqué dans le DQE. Les 10 points sont attribués automatiquement à l'offre la mieux-disante. Les notes des autres candidats sont proratisées, en fonction de la méthode de calcul suivante : <u>Note prix du candidat analysé</u> = (prix le plus bas / prix du candidat analysé) x nombre de points du critère.	30 points (20 points) (10 points)

² En cas de candidat situé hors UE, les montants des taxes dues par le pouvoir adjudicateur, notamment au titre de l'autoliquidation de la TVA, sont additionnés au prix de l'offre afin de refléter le coût effectif de la prestation pour l'administration.

Critère social et environnemental	10 points
Le pouvoir adjudicateur analyse la présentation de la politique sociale et environnementale du candidat et de sa mise en œuvre envisagée dans le cadre de la prestation. Le candidat est invité à présenter le détail de ses actions concrètes, des certifications et/ou des labels permettant de justifier d'un réel engagement en termes d'égalité femmes-hommes, de transition écologique et de numérique responsable.	

9.3. Détermination de la meilleure offre

Le candidat retenu est celui ayant reçu la meilleure note globale, après addition des notes pondérées obtenues dans les différents critères.

Article 10 – Conditions de transmission électronique des offres

10.1. Date et heure limites de réception des offres (DLRO)

Les dossiers seront obligatoirement transmis par voie électronique avant la date limite fixée en première page du présent document.

Les dossiers reçus hors délai seront éliminés.

Précision est ici faite que le candidat transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule la dernière offre reçue sera ouverte et examinée par l'Institut français dans le délai fixé pour la remise des offres.

10.2. Dépôt sur la plateforme électronique e-marchespublics.com

En application des articles R.2132-7 à R.2132-11 du Code de la commande publique, la transmission des documents doit être faite par voie électronique sur le profil d'acheteur de l'Institut français via la plateforme e.marchespublics.com à l'adresse URL suivante :

<http://institutfrancais.e-marchespublics.com>

Les candidats devront se référer aux prérequis techniques et aux conditions générales d'utilisation, disponibles sur le site e.marchespublics.com pour toute action sur ledit site.

Dans le déroulement de la procédure, le soumissionnaire est donc lié par le présent règlement de la consultation ainsi que par les conditions d'utilisation de la salle des marchés figurant sur le site.

Un manuel d'utilisation est également disponible sur le site e.marchespublics.com afin de faciliter le maniement de la plate-forme.

Les soumissionnaires peuvent également retirer le dossier de consultation à l'adresse suivante : <http://www.institutfrancais.com/fr/avis-de-marche-consultations> redirigée vers le compte de l'Institut français ouvert sur la plateforme de dématérialisation e.marchespublics.com.

Pour ce faire, les soumissionnaires devront renseigner un formulaire d'identification.

A cet effet, ils fourniront le nom de l'organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique, en particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).

Le pouvoir adjudicateur s'engage sur l'intégrité des documents mis en ligne.

Ces mêmes documents sont conservés dans les locaux de l'Institut français et sont les seuls faisant foi sous cette forme.

10.3. Contenu du dépôt

Les conditions de présentation des plis électroniques devront se présenter en deux fichiers distincts :

- l'un comportant les pièces de la candidature ;
- l'autre comportant les pièces de l'offre technique et financière.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Le fuseau horaire de référence sera celui de Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Il est fortement conseillé de doubler le pli dématérialisé par une copie de sauvegarde, transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (clé USB). Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde » ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. La copie de sauvegarde peut être envoyée à l'adresse suivante :

Institut français
Pôle juridique & marchés
40 rue de la Folie-Regnault,
75011 PARIS

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :

- Portable Document Format (*.pdf);
- Applications bureautiques (*.doc, *.xls, *.ppt, *.rtf);
- Images (*.jpg, *.gif, *.bmp, *.png);
- Plans (*.dwg, *.dxf)
- Standard (*.zip)

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.

Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Le candidat est également invité :

- à ne pas utiliser le format « .exe » ;
- à ne pas utiliser l'outil « macros » ;
- à faire en sorte que son offre ne soit pas trop volumineuse.

10.4. Signature

Le candidat est libre de signer les documents via une signature électronique ou classiquement, en apposant une signature manuscrite sur chaque pièce pour laquelle une signature est exigée (cf. articles Candidature et offre du présent RC).

En cas de signature électronique, celle-ci doit être conforme aux dispositions de [l'arrêté du 22 mars 2019](#) relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

Article 11 – Renseignements complémentaires

Pour obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient utiles lors de leur étude, les candidats devront poser une question, au plus tard 10 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres, sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics, à l'adresse : <http://institutfrancais.e-marchespublics.com>. Au-delà de ce délai, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'apporter une réponse.

Les réponses seront adressées, jusqu'à 6 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres, par la voie d'un registre des questions/réponses régulièrement mis à jour sur le site

de dématérialisation des marchés publics de l'Institut français accessible via :
<http://institutfrancais.e-marchespublics.com>
ou bien : <http://www.institutfrancais.com/fr/avis-de-marche-consultations>

Article 12 – Instances, délais et voies de recours

12.1. Instance de recours

En cas de différends nés de la passation de l'exécution de la rupture du présent marché, les parties s'engagent à tenter un règlement amiable du litige avant tout contentieux. Pour ce faire, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Paris pourra être saisi.

Ces coordonnées sont les suivantes :

Préfecture de la région Ile-de-France

Préfecture de Paris

Secrétariat CCIRA de Paris

5 rue Leblanc

75911 Paris Cedex 15

Tél. : 01 82 52 42 72

Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr

Pour obtenir les renseignements concernant les modalités de recours et/ou pour introduire un recours :

Tribunal administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

01.44.59.44.00

12.2. Voies et délais de recours

- Référé précontractuel (art. L.551-1 et suivants du Code de justice administrative / CJA), pouvant être exercé avant la signature du contrat ;
- Référé contractuel (art. L.551-13 et suivants du CJA), pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA ;

- Recours de pleine juridiction (CE, 4 avril 2014, Département Tarn-et-Garonne) ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis ;
- Recours pour excès de pouvoir (art. R.421-1 et suivants du CJA) contre une décision administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.